

DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

Cours de M. le Professeur P. BONFILS

2025-2026

L2 Division A

SEANCE 2 – Le principe de légalité criminelle

Correction : CAS PRATIQUE

Le 15 octobre 2024, dans une mairie française, Florian, Sacha et Honoré, membres de l'association "Les pingouins d'abord" qui lutte pour la préservation de la banquise, pénètrent en pleine nuit dans la salle du conseil municipal d'Aix-en-Provence où est affiché un portrait officiel du président de la République. En guise de protestation contre l'inaction climatique du gouvernement, ils décrochent le portrait, le brandissent devant une caméra en direct sur les réseaux sociaux, puis s'enfuient avec. Ils sont interpellés par la police pour "vol en réunion". Les militants invoquent la liberté d'expression (article 10 CEDH) et la nécessité de leur action pour alerter sur l'urgence climatique, arguant que leur geste était symbolique et proportionné.

Jules, ami des 3 militants, vient vous consulter afin de savoir si la juridiction pénale saisie des faits est tenue de les condamner pour ce vol caractérisé, compte-tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ?

Rappel des faits. Au cours de la nuit du 15 octobre 2024, trois individus sont entrés par effraction dans la mairie d'Aix-en-Provence. Ils voulaient, en entrant dans ce lieu, filmer le portrait officiel du président de la République, décroché en guise de protestation. Une fois fait, ils repartirent en emmenant le portrait. Seulement, ils seront interpellés plus tard par la police puis poursuivis pour vol en réunion. Le vol étant caractérisé, les militants avancent que leur geste, symbolique et proportionné, entre dans l'exercice de leur liberté d'expression.

Problématique. Se pose alors la question suivante : les militants peuvent-ils faire valoir leur liberté d'expression afin de ne pas voir leur responsabilité pénale engagée ?

Pour répondre à cette problématique, il convient de s'interroger sur l'existence d'un fait infractionnel engageant la responsabilité pénale des trois individus (1), avant d'étudier l'incidence de leur argument tenant à l'exercice de leur liberté d'expression (2).

SYLLOGYSME :

1/ Sur l'existence d'un fait infractionnel engageant la responsabilité pénale

L'article 311-1 du Code pénal, dispose que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol. La qualification de vol peut également faire l'objet de circonstances aggravantes, visant à aggraver la peine prononçable en raison des circonstances dans lequel le vol est réalisé. Tel sera le cas notamment de la circonstance du vol « en réunion », c'est-à-dire commis par un groupe de personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, comme en dispose l'article 311-4 CP.

En l'espèce, au titre de la commission des faits, l'énoncé précise que le vol est ici caractérisé. Il faut déduire de cette formulation que l'infraction est réputée caractérisée en tous ses éléments.

Dès lors, il existe bien un fait infractionnel susceptible d'engager la responsabilité pénale. Toutefois, les trois militants justifient leur passage à l'acte par l'usage de leur liberté d'expression. Il revient alors de s'interroger sur la pertinence et les conséquences d'une telle argumentation.

2/ Sur le contrôle de proportionnalité

La commission d'une infraction suppose, traditionnellement, l'application des règles de droit pénal pour caractériser l'infraction avant de la condamner. Seulement, selon les circonstances de la réalisation de l'infraction, il est possible de considérer qu'une entrée en voie de condamnation soit contraire, ou porte une atteinte disproportionnée à un droit ou une liberté fondamentale. La chambre criminelle avait déjà pu juger à cet égard que l'incrimination d'un comportement, même constitutif d'une infraction, pouvait constituer une « ingérence disproportionnée » à la liberté d'expression et devait donc être abandonnée (Crim., 26 octobre 2016, n°15-83.774 ; Crim., 26 février 2020, n°19-81.827 ; Crim., 22 septembre 2021, n°20-85.434). Il est en effet laissé au juge la possibilité d'apprécier, par un contrôle de proportionnalité *in concreto*, si les faits commis, bien qu'infractionnels, devraient être effectivement condamnés ou non. Pour ce faire, le juge doit s'assurer de l'existence d'un lien, d'une cohérence, entre les faits commis et l'exercice de la liberté fondamentale invoquée. Il doit ainsi prendre en compte un maximum d'éléments concrets allant au-delà des simples circonstances des faits, en appréciant par exemple, la gravité du dommage et le trouble causé (Crim., 18 mai 2022, n°20. 87-272). En pareil cas, il est nécessaire de mettre en balance l'application du texte de droit pénal et le droit ou la liberté fondamentale. Cette mise en balance suppose de vérifier, le cas échéant, la proportionnalité (par une mise en balance entre le but poursuivi par la loi pénale ici, et la protection accordée aux personnes par le biais des droits et libertés fondamentaux). En matière de liberté d'expression, il faut donc vérifier que l'acte commis corresponde à l'expression d'une opinion, que cette opinion s'inscrit dans un débat d'intérêt général, et restituer les conséquences de l'acte infractionnel aussi bien dans l'atteinte qu'il peut porter aux droits d'autrui et les préjudices entraînés.

En l'espèce, au titre de l'objet du message, rappelons qu'il doit s'inscrire dans un débat d'intérêt public. En l'espèce, l'énoncé rappelle que les trois individus sont membres d'une association luttant contre la fonte des glaces. La cause s'inscrit ici dans une démarche environnementale, *in fine* l'association a pour but de dénoncer les changements climatiques et l'inaction des services publics. Il est de jurisprudence constante, tant au niveau européen qu'au niveau national, que cette lutte s'inscrit bien dans un débat d'intérêt public. L'écologie est l'affaire de tous en ce sens que les changements climatiques ne connaissent aucune frontière. En l'espèce, les trois militants ont médiatisé cette vidéo afin de sensibiliser, alerter et rallier les gens à leur cause. **En conclusion, l'action s'inscrit bien dans un débat d'intérêt public.**

Au titre des préjudices causés, rappelons que l'énoncé indique que les 3 individus ont fuit avec le tableau. L'infraction de vol en réunion, bel et bien caractérisée puisqu'ils ont emmené avec eux le portrait, cause indéniablement un dommage financier et patrimonial à la mairie, le tableau lui appartenant ainsi qu'un trouble. Le trouble semble mineur. Le dommage quant à lui, est à prendre en compte au regard de la valeur matérielle du bien, mais également sa valeur symbolique. Il convient également de s'observer la réversibilité du dommage (Cass. Crim., 18 mai 2022, n°20-87.272). Concernant la valeur du tableau, l'on peut penser qu'il est d'une faible valeur matérielle. Il est possible de considérer que sa valeur symbolique est plus importante. Néanmoins, le dommage semble ici réversible, le tableau n'ayant pas été détruit. **Dès lors, au regard de la jurisprudence de la haute juridiction, il est loisible de penser que les préjudices causés ne sauraient être suffisants pour justifier une condamnation, si l'action est constitutive de l'expression d'une opinion d'intérêt public.**

Toutefois, au titre du lien entre les faits commis et l'exercice de la liberté d'expression, l'énoncé précise que les trois individus se sont rendus coupable de l'infraction de vol en réunion après avoir dérobé le portrait du président de la République au sein d'une mairie dans le cadre d'un acte militant. Membres d'une association de lutte contre le réchauffement climatique, ils prétendent avoir réalisé cet acte afin de protester contre l'inaction du gouvernement sur ce champ. Si le seul fait de brandir le tableau devant une caméra et de s'enfuir avec ne semble pas véritablement comporter de message, la Cour de cassation a pour autant déjà reconnu, pour des faits similaires, que l'action s'inscrivait dans le cadre d'un message militant (Cass. Crim., 22 Septembre 2021, n°20-80.489 et n°20-85.434). En ce sens, l'action symbolisait « *l'absence d'une réponse adaptée du gouvernement face au péril climatique et à l'urgence sociale et dénoncent la faillite de l'État à son rôle de protection de la population* ». Dès lors, en l'espèce, les faits s'inscrivant dans un contexte militant similaire, l'on pourrait conclure que l'action des 3 individus s'inscrit bien dans le cadre de l'expression d'un message. Rappelons cependant que selon l'énoncé, les individus, après avoir tourné la vidéo, ont conservé le tableau. Or, dans l'arrêt Cass. Crim., 18 mai 2022, n°20-87.272, la Cour a pu considérer que ce fait jette un doute sur la réelle portée des actes des mis en causes. Le geste dépasserait alors la simple liberté d'expression, et serait alors plutôt constitutif d'une forme de pression. La liberté d'expression est alors dépassée. En l'espèce, le fait pour les 3 individus d'avoir conservé le tableau jette donc un doute sur leur intention. **Le critère tenant à la manifestation d'une expression semble pouvoir être écarté en l'espèce.**

En conclusion, la condamnation pour vol en réunion ne semble pas, au regard de la jurisprudence, disproportionnée face à la liberté d'expression. En effet, le critère tenant à la seule expression faisant défaut, le vol commis par les 3 militants ne semble pas à même de passer le filtre du contrôle de proportionnalité. En revanche, s'ils sont condamnés, pourrait être discuté la proportionnalité de la sanction prononcée.